



ASUNTO: EMBARCACIONES DE RECREO. CAMBIO DE ZONA DE NAVEGACIÓN.			
Nº EXPEDIENTE:			
TIPO DE BUQUE:	PESCA	☐	
	PASAJE	☐	> 24/12 METROS ¹ ☐
	CARGA	☐	≤ 24/12 METROS ☒
	RECREO	☒	
	OTRO	☐	
	N/A	☐	
OTRAS CONSULTAS:			

PALABRAS CLAVE					
EMBARCACIONES	RECREO	ZONA	CATEGORÍA	CONVERSIÓN	MODIFICACIÓN
ABANDERAMIENTO	MATRICULACIÓN	PROYECTO	MARCADO CE	POSTCONSTRUCCIÓN	EPF

REGLAMENTACIÓN APLICABLE
- Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre, por el que se regula el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en las listas sexta y séptima del registro de matrícula de buques. - Real Decreto 98/2016, de 11 de marzo, por el que se regulan los requisitos de seguridad, técnicos y de comercialización de las motos náuticas, embarcaciones deportivas y sus componentes. - Real Decreto 339/2021, de 18 de mayo, por el que se regula el equipo de seguridad y de prevención de la contaminación de las embarcaciones de recreo. - Reglamento de Radiocomunicaciones (Real Decreto 1185/2006). - Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre, por el que se establecen los reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo para garantizar la seguridad de la vida humana en la mar y se determinan las condiciones que deben reunir las entidades colaboradoras de inspección. - Oficio de 11-12-2000 de la SG Inspección Marítima sobre Criterios en relación con los reconocimientos adicionales (cambios de motor, cambios de zona, obras de reforma y reparación, número de personas, cambios de lista, equipos de comunicaciones). - Oficio de 08-06-2001 de la SG Inspección Marítima sobre Criterios en relación con los reconocimientos adicionales (equipos de comunicaciones).

CONSULTA
I.- Se consulta desde capitanías marítimas qué se debe requerir a una embarcación de recreo para autorizar el cambio a una zona de navegación superior.

¹ 12 m en pasaje, 24 m resto





II.- También se consulta cómo asignar zona de navegación a embarcaciones existentes cuando se renueva un certificado de navegabilidad donde consta una categoría de navegación en vez de una zona de navegación o una categoría de diseño.

RESPUESTA

Tanto en la asignación de zona de navegación como en los sucesivos cambios de zona se deben tener en cuenta las características constructivas de la embarcación, así como su equipamiento de seguridad, incluido el equipo radioeléctrico, y de prevención de la contaminación. Dichos equipamientos deben ajustarse a la reglamentación vigente en el momento de la solicitud.

Por lo que respecta a las características constructivas, que determinan su aptitud para soportar ciertas condiciones de navegación, en una embarcación existente no siempre vienen expresadas de la misma manera, pudiendo distinguirse los casos siguientes:

A. Cambio de zona en embarcaciones con marcado CE

En el Real Decreto 339/2021 se establece que las embarcaciones de recreo con marcado CE estarán facultadas para navegar por las zonas de navegación correspondientes a su categoría de diseño, en función del equipo de seguridad y de prevención de la contaminación a bordo, de acuerdo con lo siguiente:

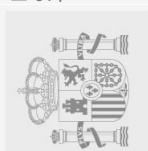
- Categoría de diseño A: Zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
- Categoría de diseño B: Zonas 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
- Categoría de diseño C: Zonas 4, 5, 6 y 7.
- Categoría de diseño D: Zona 7.

En la aplicación informática RRE se indican, dentro de la ficha de cada modelo, una o varias categorías de diseño, extraídas de una Declaración UE de Conformidad emitida por el fabricante de la embarcación. Puesto que la categoría de diseño es el dato que indica si las características constructivas de la embarcación son adecuadas para soportar determinadas condiciones de viento y mar, pueden darse dos casos:

- La zona de navegación solicitada es admisible para una categoría de diseño contemplada en la ficha:
 - No es necesario requerir documentación técnica alguna.
 - Se puede requerir un reconocimiento de tipo Adicional de los recogidos en el Real Decreto 1434/1999, según el apartado (B) del oficio de fecha 11-12-2000.
- La zona de navegación solicitada no es admisible para ninguna de las categorías de diseño contempladas en la ficha:
 - Debe tenerse en cuenta la Consulta Técnica de fecha 15-07-2020 sobre conversión importante de la embarcación de recreo.
 - Se puede requerir un reconocimiento de tipo Adicional de los recogidos en el Real Decreto 1434/1999, según el apartado (B) del oficio de fecha 11-12-2000.

B. Cambio de zona en embarcaciones existentes no obligadas a disponer de marcado CE

En el Real Decreto 339/2021 se establece que las embarcaciones de recreo sin marcado CE estarán facultadas para navegar en su zona de navegación asignada, en función del equipo de seguridad y de prevención de la contaminación a bordo.





Se cuentan entre estas las embarcaciones de uso recreativo comercializadas o puestas en servicio antes del 16 de junio de 1998, las construidas por aficionado para su propio uso, las históricas y sus réplicas y, en general, las acogidas a exclusiones previstas en la Directiva 2013/53/UE (actualmente traspuesta en el RD 98/2016). Estas embarcaciones, en el momento de su abanderamiento en España debieron presentar una documentación técnica justificando la zona de navegación a asignar, tanto por el equipamiento de seguridad como por sus características constructivas.

- B.1. En el caso de que la zona de navegación solicitada se encuentre ya recogida en dicha documentación técnica ya aprobada – y salvo obras de reforma posteriores que la invalidaran – no será necesario exigir documentación técnica adicional. Se puede requerir un reconocimiento de tipo Adicional de los recogidos en el Real Decreto 1434/1999, según el apartado (B) del oficio de fecha 11-12-2000

Es posible que en un momento posterior la embarcación haya tenido, previa comprobación por los servicios de inspección de la Capitanía Marítima de las justificaciones necesarias, un certificado de navegabilidad con una zona superior a la inicialmente asignada. Si existe constancia de la existencia de tal certificado – y salvo obras de reforma posteriores que lo invalidaran – tampoco será necesario exigir documentación técnica adicional. Se puede requerir un reconocimiento de tipo Adicional de los recogidos en el Real Decreto 1434/1999, según el apartado (B) del oficio de fecha 11-12-2000.

- B.2. En el caso contrario, es decir, si se pretende asignar una zona de navegación superior a la consignada en el certificado de navegabilidad actual, a la contemplada en la documentación técnica de abanderamiento y a la que constase en el pasado en otro certificado de navegabilidad posterior al inicialmente emitido tras el abanderamiento, la embarcación enfrenta riesgos no previstos inicialmente, y será necesario aportar una justificación técnica de que la embarcación es apta para los nuevos riesgos asociados a la nueva zona de navegación.

En el caso más general, estos nuevos riesgos requieren una evaluación de la conformidad con la Directiva 2013/53/UE (traspuesta en el Real Decreto 98/2016) por el procedimiento de postconstrucción (módulo EPF), ya que el aumento de zona de navegación supone realizar reformas en la embarcación susceptibles de considerarse como conversión importante. Para ello debe tenerse en cuenta la Consulta Técnica de fecha 15-07-2020 sobre conversión importante de la embarcación de recreo.

Si el aumento de zona no supone reformas significativas que transformen la embarcación en otro producto diferente, y tan solo se necesita evaluar los riesgos que no habían sido tenidos en cuenta, puede ser suficiente una justificación técnica – firmada por técnico titulado competente en posesión de seguro de responsabilidad civil – que acredite que la embarcación es apta para los riesgos de la zona superior. Tomando como referencia la Directiva 2013/53/UE, los requisitos de seguridad basados en riesgos asociados a las condiciones de mar y viento durante la navegación son:

- Resistencia estructural
- Estabilidad, francobordo y flotabilidad
- Carga máxima
- Aberturas en casco y superestructura
- Medios de achique, con especial atención a bañeras y pozos de cubierta
- Protección de caída y medios de reembarque

La documentación técnica que justifique la asignación de una determinada zona, en ausencia del dato de categoría de diseño propio de las embarcaciones con marcado CE, debe por tanto contemplar los anteriores aspectos. La referencia técnica preferente serán las normas UNE-EN ISO armonizadas para las embarcaciones con marcado CE en su versión en vigor.





Caso particular: asignación de “zona de navegación” a embarcaciones que tienen asignada “categoría de navegación”

Las embarcaciones existentes homologadas por la DGMM con base en la extinta circular 7/95 constituyen un caso particular. Fueron evaluadas en su época – antes de 1999 – para unas *categorías de navegación* que se definían por distancia a la costa o a un refugio de forma muy similar a las actuales *zonas*. Cuentan con fichas en la aplicación RRE de donde tomar datos técnicos, fichas que son fácilmente identificables porque sus números de homologación comienzan por códigos numéricos de países (34-XXX-NN) y no por las letras CE, CEE o UE.

Cuando no exista constancia de haber asignado una zona de navegación a la embarcación, puede partirse de los datos conocidos, en particular de la categoría de navegación que le fue asignada en su día, dato que necesariamente debe aparecer en la ficha.

En el caso general basta establecer un paralelismo entre ambos conceptos y asignar la *zona de navegación* que por distancia a la costa o a un refugio corresponda a la *categoría de navegación* que figura en la ficha. Así, se otorga:

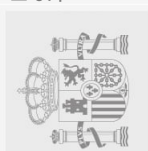
- Zona 1 a las embarcaciones que tuvieran asignada Categoría A
- Zona 2 a las embarcaciones que tuvieran asignada Categoría B
- Zona 3 a las embarcaciones que tuvieran asignada Categoría C
- Zona 5 a las embarcaciones que tuvieran asignada Categoría D-I
- Zona 6 a las embarcaciones que tuvieran asignada Categoría D-2

Cualquier otro cambio requerirá de un reconocimiento de tipo Adicional de los recogidos en el Real Decreto 1434/1999, según el apartado (B) del oficio de fecha 11-12-2000. Sin embargo, en dichos reconocimientos la entidad colaboradora únicamente puede evaluar el equipamiento de seguridad y algunas de las características constructivas, pero no tiene acceso a datos de proyecto como escantillonado o estabilidad, que son determinantes para evaluar la aptitud de la embarcación para soportar las nuevas condiciones de navegación. Son datos que ya fueron evaluados en su momento por la Capitanía Marítima que abrió la ficha, y que posibilitarían quizá el cambio de zona, pero que requieren estudio.

En aras a agilizar el trámite de cambio de zona se dan a continuación unas pautas que permitan centrar la evaluación previa del cumplimiento de las exigencias reglamentarias por categorías y zonas de navegación, y que en el caso límite podría hacer innecesario el estudio de la documentación. Queda a criterio de la Capitanía admitir sin otra justificación documental un cambio de zona (o una trasposición de categoría de navegación a zona de navegación) si se dan en la embarcación las siguientes circunstancias, y siempre que no haya sufrido otros cambios que puedan afectar a otras características. Debe tenerse en cuenta que en esa época no existía otra referencia técnica para la justificación del escantillonado que los reglamentos de sociedades de clasificación, los cuales no diferencian condiciones de navegación (como sí hace la Directiva 2013/53/UE y las normas armonizadas emitidas como apoyo).

I.- Puede otorgarse la Zona I actual si cuenta con la antigua categoría de navegación A; o bien si, teniendo asignada categoría de navegación B, en la documentación original se contemplaba:

- En embarcaciones menores de 12 m de eslora, un estudio de estabilidad completo (en categorías B, C, D-I y D-2 solamente se exigía uno reducido) (las embarcaciones de eslora mayor o igual a 12 m debían contar con un estudio de estabilidad completo en cualquiera de las categorías).
- Valores de los umbrales de brazola específicos de categoría de navegación A (mayores a los del resto de categorías).
- En multicascos, una escotilla de escape de 450 mm de diámetro.





2.- Puede otorgarse la Zona 2 actual si cuenta con la antigua categoría de navegación B; o bien si, teniendo asignada categoría de navegación C, en la documentación original se contemplaba:

- Grado de estanqueidad de bañera con los valores para motoras y multicascos propios de categoría B (los valores para veleros monocasco son idénticos en categorías A, B y C).
- Valores de los umbrales de brazola específicos de categoría de navegación B.

3.- Puede otorgarse la Zona 3 actual si cuenta con la antigua categoría de navegación C.

4.- Puede otorgarse la Zona 4 actual si cuenta con la antigua categoría de navegación C; o bien si, teniendo asignada categoría de navegación D-I, en la documentación original se contemplaba:

- Bañera estanca y grado de estanqueidad con valores para veleros monocasco propios de categoría C (los valores para motoras y multicascos son idénticos en categorías C y D-I).
- Protección de caída: púlpitos, candeleros, pasamanos o arneses; y en veleros, puntos de anclaje.
- Antideslizante en cubierta.

5.- Puede otorgarse la Zona 5 actual si cuenta con la antigua categoría de navegación D-I; o bien si, teniendo asignada categoría de navegación D-2, en la documentación original se contemplaba:

- Bañera autoachicante.
- Cámaras de flotabilidad.

6.- Puede otorgarse la Zona 6 actual si cuenta con la antigua categoría de navegación D-2.

Como complemento a esta relación se ha emitido una "Guía para el cambio de zona en embarcaciones homologadas respecto a la extinta circular 7/95", que puede encontrarse alojada en la intranet en: **Recreo > 02_Instrucciones DGMM > 02.02_Consultas técnicas**

----- oo0oo -----

Queda anulada la Consulta Técnica de fecha 11-09-2014 sobre Cambios de zona de navegación en embarcaciones sin marcado CE.

LA SUBDIRECTORA GENERAL

(Firmado electrónicamente)

Ana Nuñez Velasco

